I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/1171/2026, de 29 de octubre, por la que se declaran de utilidad pública y se incluyen en el monte «Baldío» n.º 26 del catálogo de montes de la provincia de Salamanca los terrenos del monte consorciado SA-3020 «Las Marradas», propiedad del Ayuntamiento de Martiago, sitos en su término municipal.

Examinado el expediente SA-AG-0093/26 (SA/MUP26/2025/01), incoado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca a petición del Ayuntamiento de Martiago, del cual son los siguientes sus,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En mayo de 1958 el Ayuntamiento de Martiago y el Patrimonio Forestal del Estado suscribieron el consorcio Sa-3020 para la repoblación con Pinus pinaster y Pinus sylvestris del monte «Las Marradas», de 51,40 ha según el elenco de montes contratados de la provincia de Salamanca, ampliado el 11 de mayo de 1968.

Segundo. Con fecha 5 de diciembre de 2025, el Pleno del Ayuntamiento de Martiago, en sesión ordinaria y con la asistencia de los siete miembros de la Corporación, acuerda por unanimidad incluir el monte «Las Marradas» en el Monte de Utilidad Pública n.º 26. El 10 de diciembre de 2025 tuvieron entrada, a través del Sistema de Intercambio de Registros (SIR), en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca el escrito del Alcalde solicitando la agregación y la certificación de dicho acuerdo.

Tercero. Con fecha 6 de febrero de 2026, el Ayuntamiento de Martiago remite certificado acreditativo de que el monte consorciado es de su propiedad y de su inscripción en el Inventario municipal de bienes, junto con el anuncio de exposición pública del acuerdo plenario (26 de diciembre de 2025), diligenciado por la Secretaria-Interventora, en el que consta que permaneció expuesto un mes sin que se presentaran alegaciones.

Cuarto. Con fecha 8 de mayo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca suscribe la Memoria para la inclusión del consorcio en el monte n.º 26, que describe los terrenos a agregar: las parcelas 125 (13,3839 ha) y 194 (20,5955 ha) del polígono 11, que suman 33,9794 ha, y el camino de la parcela 9003 del polígono 11 (0,1817 ha), repoblados a principios de los años 60 con Pinus pinaster (70 %) y Pinus sylvestris (25 %), con un 5 % de Quercus pyrenaica espontáneo, e incluidos en la ZEC «El Rebollar» (ES4150032). La memoria propone también modificar el amojonamiento del monte.

Quinto. Con fecha 16 de julio de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 136 el anuncio, fechado el 13 de julio de 2026, por el que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca somete el expediente a información pública durante

un mes. Ese mismo día se publicó el expediente en la web corporativa de la Junta de Castilla y León y se remitió el anuncio al Ayuntamiento de Martiago para su exposición en el tablón de anuncios.

Sexto. Se concede trámite de audiencia a la Asociación Deportiva Club El Lince, arrendataria de los derechos cinegéticos del coto SA-10.703, mediante notificación por comparecencia en sede electrónica el 22 de julio de 2026, aceptada expresamente ese mismo día por su representante.

Séptimo. Con fecha 25 de septiembre de 2026, el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca certifica que, cumplidos los trámites de información pública y de audiencia a interesados, no se han presentado alegaciones.

Octavo. Con fecha 5 de octubre de 2026, el Jefe de la Sección Territorial de Gestión Forestal I, con el visto bueno de la Jefa del Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal, suscribe el Informe-Propuesta, que concluye que los terrenos cumplen lo establecido en los apartados a), c) y e) del artículo 13 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por contribuir a la protección del suelo frente a la erosión, a la reducción de los desprendimientos de tierras o rocas y a la conservación de la diversidad biológica, y propone ampliar el Monte de Utilidad Pública n.º 26 mediante la anexión del monte «Las Marradas».

Noveno. Con fecha 6 de octubre de 2026, la Jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca remite el expediente íntegro a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a efectos de su resolución.

Décimo. Con fecha 24 de octubre de 2026 la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal elabora la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución de este procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como en el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, por el que se crea la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y en el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, enuncia, en su artículo 13, los casos en los que deberá proponerse la declaración de utilidad pública de un determinado monte o terreno forestal. Según consta en el Informe-Propuesta del Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal, los terrenos cumplen con lo preceptuado en los apartados a), c) y e) de dicho artículo, al contribuir a la protección del suelo frente a los procesos de erosión, a la reducción de los desprendimientos de tierras o rocas y a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos.

Tercero. La inclusión de terrenos en un monte catalogado de utilidad pública se tramita de conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, y con la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, cuyo artículo 12.4 prevé el trámite de información pública, habiéndose dado además audiencia al interesado conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

1) Declarar de Utilidad Pública los terrenos del monte consorciado Sa-3020 «Las Marradas», correspondientes a las parcelas 125 y 194 del polígono 11 (33,9794 ha) y a la parcela 9003 del polígono 11 (camino de La Pelada, 0,1817 ha), propiedad del Ayuntamiento de Martiago.

2) Agregar estos terrenos al monte «Baldío» n.º 26 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Salamanca, incluyendo asimismo, para dotar al monte de un perímetro coherente, la parte de la parcela 9001 del polígono 11 no incluida en el monte (0,7795 ha de las 1,0766 ha de la parcela, de las cuales 0,2971 ha ya lo estaban).

3) Modificar los datos del monte n.º 26 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Salamanca, en base a la presente agregación y un levantamiento topográfico de precisión del perímetro del monte, de la siguiente manera:

- Denominación: «Baldío y Las Marradas».
- Superficie Pública: 895,8957 ha + 34,9406 ha (parcelas 125, 194 y 9003 y parte de la 9001) = 930,8363 ha
- Enclavados: 198,5941 ha + 1,5357 ha (nuevos enclavados E y F) = 200,1298 ha. Enclavado A: 196,0734 ha, Enclavado B: 0,5225 ha, Enclavado C: 0,6543 ha, Enclavado D: 1,3439 ha , Enclavado E: 0,8512 ha y Enclavado F: 0,6845 ha.
- Superficie Total: 1.094,5115 ha + 36,4752 ha = 1.130,9661 ha
- Servidumbres: Camino de la herradura que atraviesa el monte y posible cañada para paso de ganado que abreva en el arroyo del puerto del Viejo.
- Límites:
  - Norte: Parcelas particulares y del Ayuntamiento.
  - Este: Cañada (pendiente de determinar si se trata de vía pecuaria de carácter general o local).
  - Sur: Provincia de Cáceres.
  - Oeste: particulares.

4) Proceder a la restitución de las nuevas líneas de amojonamiento conforme a la inclusión planteada, con la desaparición de los mojones 6 a 19 en sus actuales posiciones y su sustitución por los mojones 6, 6-1, 7, 7-1, 8, 8-1, 9, 9-1, 10, 10-1, 11, 11-1, 12, 12-1, 13, 13-1, 14, 14-1, 15, 15-1, 16, 16-1, 17, 17-1, 18, 18-1 y 19, en las coordenadas que se detallan en el anexo de la Orden.

5) Según se establece en el artículo 12.1, apartado a), de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los terrenos declarados, por razones de servicio público, adquieren la condición de bien de dominio público y pasan a formar parte del dominio público forestal.

6) Asimismo, de acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 43/2003 de Montes, deberá darse traslado de la Orden que se apruebe a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente y de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123, 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados. Transcurrido dicho plazo, sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

La Consejera
de Medio Ambiente y Energía,
Fdo.: María González Corral

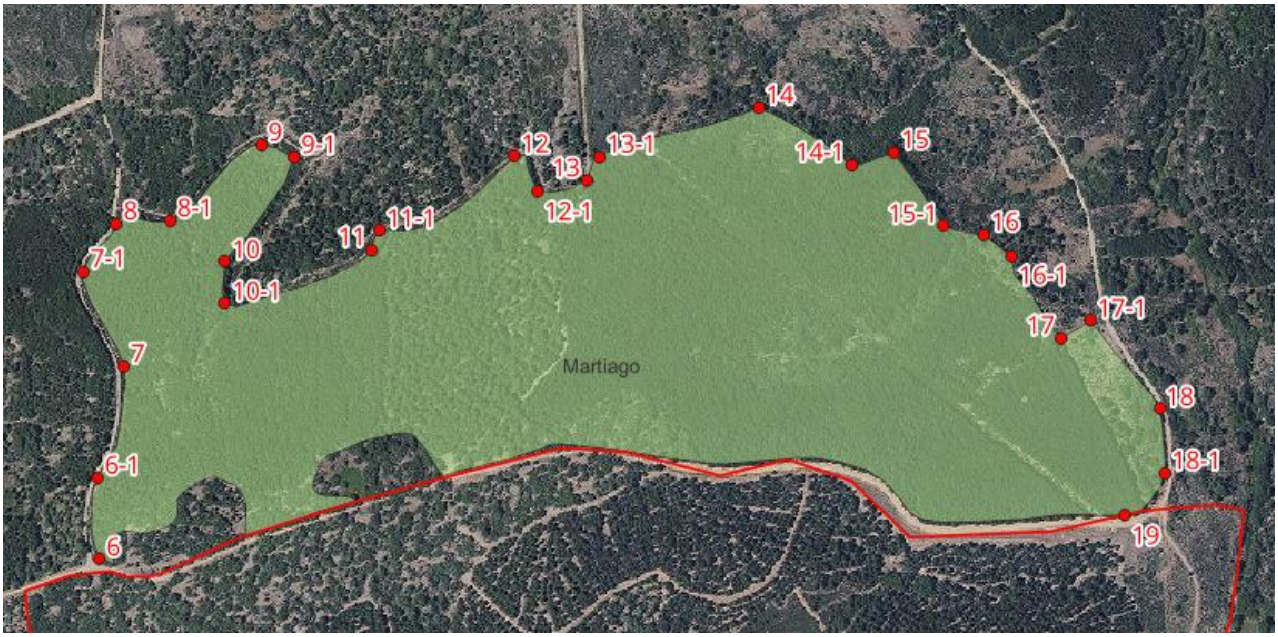
ANEXO

Detalle de las coordenadas de los mojones reubicados y nuevos:

Mojón	*X (m)*	*Y (m)*	*Situación*
6	206.303,09	4.479.351,71	Reubicado
6-1	206.301,27	4.479.439,98	Nuevo
7	206.330,62	4.479.561,45	Reubicado
7-1	206.285,93	4.479.665,05	Nuevo
8	206.321,71	4.479.716,93	Reubicado
8-1	206.380,45	4.479.721,09	Nuevo
9	206.479,63	4.479.802,78	Reubicado
9-1	206.515,26	4.479.789,01	Nuevo
10	206.439,95	4.479.675,64	Reubicado
10-1	206.439,95	4.479.630,29	Nuevo
11	206.600,30	4.479.688,60	Reubicado
11-1	206.608,40	4.479.709,65	Nuevo
12	206.755,78	4.479.790,64	Reubicado
12-1	206.780,08	4.479.751,77	Nuevo
13	206.834,34	4.479.763,92	Reubicado
13-1	206.848,22	4.479.789,58	Nuevo
14	207.021,41	4.479.844,09	Reubicado
14-1	207.122,64	4.479.780,93	Nuevo
15	207.168,80	4.479.794,69	Reubicado
15-1	207.223,06	4.479.714,52	Nuevo
16	207.266,79	4.479.704,81	Reubicado
16-1	207.296,75	4.479.682,13	Nuevo
17	207.350,20	4.479.592,24	Reubicado
17-1	207.383,40	4.479.611,68	Nuevo
18	207.457,91	4.479.515,31	Reubicado
18-1	207.464,39	4.479.444,86	Nuevo
19	207.419,85	4.479.399,51	Reubicado

Coordenadas UTM, huso 30 N, ETRS89.

Plano de los mojones en la zona a añadir al monte:



CV: BOCYL-D-06112026-215-37